

1502113-43.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246340/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27300516 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2246340 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROGERIO TIMOTEO MUSTASSO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502113-43.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502113-43.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246340/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 27300516 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2246340 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROGERIO TIMOTEO MUSTASSO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

ANDERSON ROGÉRIO TIMOTEO MUSTASSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada) do Código Penal, porque, no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 00h33min, na Rua Maria Quitéria, nº 342, bairro Alto da Boa Vista, nesta cidade e comarca, mediante escalada, teria subtraído para si, aproximadamente 15 (quinze) metros de fios elétricos, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de entrega (fl. 91), avaliado em R\$

30,00 (trinta reais) fl. 87, além do prejuízo causado para o conserto de R\$300,00 (trezentos reais), bens estes pertencentes à vítima P.R.S.L. Segundo a denúncia, na data dos fatos, o réu caminhava pelas vias desta urbe até que avistou o imóvel situado no local dos fatos e decidiu agir. Assim, escalou o muro da residência da vítima, que é vizinha de um terreno baldio. Uma vez dentro do imóvel, o acusado se dirigiu ao relógio medidor de energia elétrica e, com o uso de um alicate, cortou e arrancou cerca de 15 (quinze) metros de fiação. Em seguida, na posse da res furtiva pulou novamente para a rua e, percebendo que sua ação havia sido flagrada, deixou os fios na calçada e fugiu correndo. Entretanto, policiais militares foram acionados via COPOM e, em diligências, conseguiram abordar o acusado na Rua Garibaldi, próximo ao local dos fatos. Realizada busca pessoal, encontraram com ele o alicate utilizado no furto (auto de exibição e apreensão fl. 12).

Indagado pelos policiais, confessou a autoria do furto.

Os policiais mantiveram contato com E.C.P.F., que estava na casa e informou a eles que os moradores da casa estavam viajando.

Em razão dos fatos, ANDERSON recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido até a delegacia de polícia, onde foi formalmente interrogado e permaneceu calado (fl. 05).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fl. 108).

O acusado foi citado (fl. 133) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/138).

Decisão de fls. 144/145 afastou a possibilidade de absolvição sumária, bem como designou audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, bem como o acusado foi interrogado (fls. 191/192).

O Promotor de Justiça, em alegações finais orais, requereu a procedência parcial do pedido condenatório, alegando que a materialidade e autoria foram admitidas pelo réu em Juízo, bem como que sua confissão restou amparada pelo depoimento judicial da testemunha. No que tange à dosimetria da pena, pleiteou a consideração dos maus antecedentes do acusado; da qualificadora escalada, conforme laudo pericial de fls. 121/126; compensação entre a reincidência e a confissão do acusado; reconhecimento do crime tentado, pois o réu foi surpreendido sem ter tido a posse mansa e pacífica dos bens e fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

A Defensoria Pública, em alegações finais orais, alegou que o réu admitiu o furto, razão pela qual requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, consideração da confissão como circunstância atenuante, diminuição da pena pela tentativa delitiva na fração de 2/3 e fixação de regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/05; B.O. de fls. 06/08; pelo Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva e do alicate utilizado na prática do delito de fl. 12; pelo Auto de Avaliação de fl. 87, pelo Auto de Entrega de fl. 91, pelo laudo pericial realizado no instrumento do delito de fl. 116, pelo laudo pericial realizado no local dos fatos de fls. 121/126, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual, inclusive, o próprio réu confessou a prática do crime e contou que subtraiu os fios descritos na denúncia, sendo preso em flagrante delito.

A vítima Elaine Cristina Pavão Fantacini disse em Juízo que trabalha no local dos fatos e seus patrões estavam viajando, razão pela qual lhe pediram para dormir no imóvel para cuidar deste. No dia dos fatos, estava na sala brincando com o gato, quando escutou um barulho como se a força tivesse caído, mas, estranhou, pois não estava chovendo. Então, saiu para ver, ocasião em que observou que estava tudo aceso e somente em uma parte havia caído a energia. As casas dos vizinhos também estavam com as luzes acesas. Lembrou-se de três furtos idênticos no local, razão

pela qual desceu da escada e escutou um barulho de alicate, como se alguém estivesse cortando o galho de uma árvore. Pelo olho mágico da porta, viu um vulto e abriu a porta, ocasião em que viu o réu pulando o muro de volta, tentando escapar. Então, passou a gritar. Afirmou que o acusado estava com um alicate na mão e furtou os fios. Seus patrões não estavam no imóvel. Eles chegariam no dia seguinte. Respondeu que sua patroa é boleira e precisava de energia elétrica e dos fios para trabalhar. Não se recorda se ela gastou em torno de R\$400,00 para o conserto. Também foram à Delegacia recuperar os fios.

O acusado Anderson Rogério Timóteo Mustasso, interrogado judicialmente, disse que tem 35 anos de idade. Estudou até a sétima-série. Mora com sua esposa, na Comunidade da Vila Virgínia. Tem um filho de nove meses. Quando dos fatos, estava desempregado. É usuário de crack. Sobre os fatos ora apurados, contou que precisava comprar pomada de assadura para seu filho, razão pela qual praticou o delito de furto. Já esteve preso e fazia três ou quatro meses que se encontrava em liberdade. Para entrar no imóvel, subiu o poste e pulou uma grade pequena. Após, cortou os fios e, ao ver a funcionária da vítima, desceu, sendo abordado pelos policiais na esquina. Não estava na posse dos fios ao ser abordado, pois se assustou quando a testemunha gritou, razão pela qual abandonou os bens no local e fugiu.

Conforme se observa, o acusado confessou a subtração dos fios e disse que praticou o delito pois precisava comprar pomada para seu filho. No mais, sua confissão restou corroborada pelas demais provas, especialmente, pelo depoimento da vítima Elaine, funcionária dos proprietários do imóvel e que flagrou o réu fugindo da casa destes na posse de um alicate, após ter cortado os fios para subtrai-los.

O fato de o réu ter sido abordado na posse do instrumento utilizado no crime - alicate, próximo ao local dos fatos, confirma ser ele o autor do crime.

No que toca à qualificadora do delito, qual seja, escalada, entendo que sua caracterização também restou devidamente comprovada nos autos.

Isso porque, o acusado confirmou que, para entrar no imóvel, escalou o poste e pulou uma grade, além disso, a vítima Elaine narrou que o flagrou pulando o muro de volta ao tentar fugir. Não bastasse isso, o laudo pericial realizado no local dos fatos constatou "manchas de sujidades que apresentam padrão de transferência por contato, conformando vestígios compatíveis com escalada" (fls. 121/126).

Por fim, procedem os pedidos das partes em alegações finais sobre o reconhecimento da tentativa delitiva (Art. 14, inciso II, do Código Penal). Isso porque a instrução mostrou que o réu foi impedido de concretizar o crime. A redução da pena deve ser no patamar mínimo de 1/3, tendo em vista que o réu se aproximou consideravelmente da consumação do delito, somente não finalizando o furto devido à intervenção de Elaine, que escutou o barulho dele cortando os fios e gritou ao vê-lo, fazendo-o fugir e abandonar a res no local. A esta altura, os fios já tinham sido extraídos e estavam separados para serem levados.

Assim, comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de rigor a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pela escalada, porém, em sua forma tentada.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu ostenta maus antecedentes pelo mesmo delito (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 51/57). Dito isso, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, resultando em 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP, ante a reincidência específica do acusado. Por outro lado, ante a confissão espontânea, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase, não há causas de aumento, mas incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa delitiva, na fração de 1/3, conforme fundamentação supra, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 7 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo.

Tendo em vista a reincidência específica do acusado e seus maus antecedentes, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a sua suspensão condicional (artigo 44, II e III e artigo 77, I e II, do CP).

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, letra "b", §3º, do Código Penal.

Dispositivo.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno ANDERSON ROGÉRIO TIMOTEO MUSTASSO como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II (escalada), c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 7 dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente na época do fato.

Tendo em vista que o acusado aguardou ao julgamento recolhido porque presentes os requisitos da prisão preventiva e persistindo a mesma situação, destacando-se que se trata de indivíduo reincidente específico e portador de maus antecedentes, negolhe o direito de apelar em liberdade.

Assim, expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória.

Condeno-o, outrossim, às custas e despesas processuais, as quais ficam ressalvadas por se tratar de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias. Ainda, oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização porque não houve pedido expresso da vítima nestes sentido.

P. I. C

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA